



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 426/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: שמואל רוזנברג
מרחוב המגדל 5/4 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: נציגות הבית המשותף המגדל 5 גבעתיים
ע"י דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ
באמצעות ב"כ עוה"ד ישראל כהן
מרחוב בן גוריון 4 רעננה

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית ברחוב המגדל 5 גבעתיים הבנוי על חלקה 45 בגוש 6154 (להלן: "הבית").

התובע הינו בעלים של דירה בקומת העמודים בבית.

הנתבעת החלה תפקידה בבית כנציגות ממונה (עד לתאריך 31.10.11) על פי סעיף 67 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") (תיק מינוי נציגות 3/10) ולאחר מכן המשיכה בתפקידה על פי החלטות בעלי הדירות.

התובע טוען כי במהלך התקנת צלחות לוויין על גג הבית, שבוצעה על ידי שניים מבעלי הדירות בבית, נגרם נזק לגג הרעפים. נזקים אלו לא תוקנו ותחתם תוקנו נזקים אחרים לגג שגם הם נגרמו על ידי אותם אנשים. התובע סירב לשלם את חלקו בתיקון הרעפים ונתבע בגין כך בתיק 428/12 (להלן: "ההליך הקודם"). בהסכם פשרה בהליך הקודם התחייבה הנתבעת דנן לבחון את החומר המשפטי שבידי התובע "וככל שיש ראשית ראיה לקבל את אישור האסיפה הכללית לנקיטת ההליכים משפטיים נגד גורם הנזק". התובע טוען כי על הנציגות לתבוע את גורמי הנזק. ביום 20.03.13 התכנסה אסיפה של בעלי הדירות לדון בתובענה כנגד חברת "יס" אשר התקינה את הצלחות (בהתאם להמלצת הנתבעת) ולא נתקבלה כל החלטה לנקיטת ההליכים. לפיכך נתבקש חיובה של הנתבעת 3 להגיש תביעה כנגד בעלי הדירות אשר התקינו את צלחות הלוויין לתשלום עלות תיקון הנזק לגג וכן להורות לנתבעת להשיב לתובע את הסכומים ששילם בהליך הקודם בקשר לתיקון הגג.

הנתבעת הגישה בקשה למחיקה ו/או דחייה של התביעה על הסף ובמקביל כתב הגנה. לטענת הנתבעת התובע הוא מוקד הסכסוכים בבית. המדובר בתביעה שעילתה אכיפת פסק דין ואין המפקח מוסמך לדון בכך. מכל מקום, הנתבעת מילאה את חובה על פי הסכם הפשרה בהליך הקודם. לא הוכח קיומו של נזק לגג ואין כל תלונה כנ"ל של מי מבעלי הדירות. אין מקום להשבת כספים אשר שולמו בהתאם לפסק דין עליו לא ערער התובע. לאחר גיבוש החומר המשפטי וביקורים בבית ניתנה חוות דעת משפטית ע"י ב"כ הנתבעת אשר הוצגה בפני האסיפה הכללית מיום 23.03.13 (אליה לא טרח התובע להגיע) ובמסגרתה החליטו בעלי הדירות שלא נקוט בשלב זה בהליכים משפטיים בנושא התקנת האנטנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 426/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

תחילה, לבקשה לסילוק התובענה על הסף.

על פי כתב התביעה (הוא כתב בי-דין על פיו יש לתחום את גדר המחלוקת וסמכות הדיון) מדובר בהליך במסגרתו מבקש בעל דירה לחייב את נציגות הבית לנקוט פעולות להגשת תביעה נזיקית כנגד חלק מבעלי הדירות אשר לשיטתו גרמו לנזק לגג. אומנם ההליך הקודם מהווה רקע להגשת התובענה וישנו אזכור לכך שהנתבעת לכאורה כשלה במילוי אחר הוראות הסכם הפשרה. אולם, בסופו של דבר כתב התביעה אינו מבקש לחייב את הנתבעת לפעול בהתאם להסכם הפשרה אלא לחייבה לבצע פעולות אשר לשיטת התובע מצויות בגדר סמכותה בניהול הבית.

לא מצאתי בכתב התביעה גם כל אזכור לטענה בבקשה לסילוק על הסף כאילו המדובר בתובענה נזיקית כנגד הנתבעת.

משכך, אין מקום לסילוק התובענה על הסף ותיק בקשה 478/13 יסגר.

יש לזכור גם כי התובע אינו מיוצג בהליך ומשכך ניסוח כתבי טענותיו היה לעיתים מבולבל. כך גם הוגשו על ידו כתבי טענות והודעות שאין ככלל מקום לקבלם במסגרת הליך אזרחי המנוהל בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. אולם, אין בכך די כדי להצדיק סילוק תובענה על הסף, בפרט כאשר על פי ההלכה יעשה הדבר בלית ברירה וכמוצא אחרון (ר' למשל בר"ע 59/81 דורה ארדיטי ואח' נ' עזבון יעקב ארדיטי פ"ד לה(2) 811).

בטרם נדון לגופם של דברים אעיר כי לו היה מדובר בהליך שעניינו באי מילוי אחר הוראות הסכם הפשרה בהליך הקודם הרי שהיה מקום לדחות את ההליך לגופם של דברים – הסכם הפשרה קבע כי הנתבעת דנן תבחן את החומר שבידי התובע דנן וככל שתמצא ראשית ראייה ותקבל את אישור האסיפה הכללית תנקוט הליכים כנגד גורם הנזק. כך עשתה הנתבעת – הוגשה חוות דעת מפורטת בכתב לאחר בחינת החומר ועריכת ביקורים במקום (מכתב ב"כ הנתבעת מיום 01.01.13) ובהמשך כונסה אסיפה כללית לדיון בחוות הדעת וקבלת החלטות בהתאם. אין זה אלא מילוי, ככתבו וכלשנו, של הסכם הפשרה.

עתה לגופם של דברים.

לאחר בירור התובענה ושקילת טענות הצדדים אני מוצא מקום להורות על דחיית התובענה לגופה.

הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") קובעת כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון". בהמשך קובע סעיף 69 לחוק כי הנציגות הינה מורשה של בעלי הדירות – "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

הוראות החוק מקנות לנציגות את מעמדה החוקי, לרבות, זכותה להיות צד בכל הליך משפטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 426/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי ההלכה הפסוקה נציגות בית משותף היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין וסמכויותיה הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21: "מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות".

נציגות הבית יכולה להיות מוסמכת מטעם בעלי הדירות גם בהתאם להוראות דיני השליחות הכלליים, כל עוד ישנה הרשאה מפורשת של בעלי הדירות בהקשר זה (ר' פרשת קדמת לוד לעיל וכן ה"פ (מחוזי ת"א) 1693/09 ועד הבית רחוב וינשל 6 תל אביב נ' בטנס ושות' בע"מ (פורסם בנבו)).

בנסיבות דנן טענת התובע היא כי על הנציגות לנקוט הליכים להגשת תביעה נזיקת כנגד בעלי הדירות אשר גרמו נזק לרכוש המשותף. אף שהנציגות מוסמכת להגיש תביעה כאמור בשמם של בעלי הדירות (ר' ע"א (ת"א) 2546-08 ניסים זוארץ נ' אריה חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו)), הרי שאין בידה לעשות כן ללא החלטת האסיפה הכללית המסמיכה אותה לכך. התקנון המצוי קובע כי האסיפה הכללית היא זו אשר תכריע ב- "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף" (סעיף 5 לתקנון המצוי). בהשלכה מהשלטון הלאומי הרי שהנציגות איננה אלא הזרועה המבצעת (כמו הממשלה) של האסיפה הכללית - הרשות המחוקקת של הבית (כמו הכנסת). ויודגש, לנציגות הבית אין מקורות מימון עצמאיים. כל פעולתה מאושרת וממומנת על ידי האסיפה הכללית ובעלי הדירות אשר הם אלו הנושאים, בסופו של יום, באחריות לתוצאות פעולותיה של הנציגות. משכך, כל הסיכונים והסיכויים הכרוכים בניהול הליך משפטי, ובודאי הליך נזיקי, מוטלים על כתפם של בעלי הדירות. הנציגות איננה מוסמכת לקבל החלטה בדבר הגשת תביעה נזיקת בעצמה ללא אישור האסיפה הכללית.

ויודגש, גם התובע היה מודע לאמור, שהרי הסכם הפשרה בחתימתו בהליך הקודם קבע במפורש את חובת קבלת אישור האסיפה הכללית לנקיטת הליכים משפטיים נזיקיים בנושא דנן.

בנסיבות דנן אין מחלוקת כי כונסה אסיפה כללית של בעלי הדירות מיום 20.03.13. אין מחלוקת כי הוחלט על ידי בעלי הדירות כי "לאור העלויות הכרוכות (כך במקור, א.ס.) בהמצאת הוכחות אשר יהוו ראשית ראיה להגשת תביעה, בעלי הדירות החליטו בשלב זה שלא לפעול משפטית בנושא" (נספח 8 לכתב התביעה). משכך, עולה מטיעוני התובע עצמו כי אין אישור של האסיפה הכללית לנקיטת הליכים משפטיים בנוגע לאנטנות הלוויין, בין כנגד חברת "יס" ובין כנגד גורמי נזק אחרים טענים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 426/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

די בכך כדי להשמיט את הקרקע מתחת להליך דנן שננקט על ידי התובע.

ויוודגש, התובע בחר שלא להשתתף באסיפה הכללית מיום 20.03.13 אף שזומן באופן אישי (עמוד 2 שורות 4-5). את טענותיו בדבר התנהלות הנתבעת ובעלי הדירות גורמי הנזק לשיטתו היה עליו להעלות בפני האסיפה הכללית, היא היא הגוף המוסמך להורות על נקיטת הליכים משפטיים כנגד גורמי נזק לרכוש המשותף בבית. אולם, הוא בחר, ללא כל הסבר, להתעלם מהאסיפה האמורה, להתעלם מהחלטותיה ולנסות לכפות את רצונותיו על בעלי הדירות האחרים באמצעות הגשת תביעה עקיפה כנגד הנציגות. אם אכן קיים נזק לגג ורצונו של התובע הוא לתקנו הרי שאת מרצו יכול היה הוא להפנות לתובענה נזיקית עצמאית כנגד גורמי הנזק לשיטתו אך חלף התנהלות זו הוא בחר להתעמת עם הנציגות בערכאות שונות (ר' נספחים לתשובתו לבקשה לסילוק על הסף).

יש בהתנהגות התובע בהקשר דנן משום הפרה של חובתו לנהוג בהגינות ובתום לב, בפרט כלפי בעלי הדירות האחרים בבית (ראה בענין זה ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ. דיין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454).

לכל זאת יש להוסיף כי לא עלה בידי התובע להוכיח כי בכלל קיים נזק לגג הבית המחייב טיפול ובוודאי שלא בעלויות הטענות - מן הצילומים שצורפו לכתבי הטענות השונים שהוגשו על ידי התובע לא ניתן ללמוד דבר, בודאי שלא על נזק בשיעור של 25,000 ₪ (בצירוף מע"מ). גם על הצעת המחיר שצורפה לא ניתן להסתמך (נספח 2 למסמכי התובע מיום 30.09.13). אין כל בדל של ראיה לפיה נדרשת החלפת כל גג הרעפים על פי הצעת המחיר האמורה וממילא אין כל ראיה לכך שזנק שנגרם על ידי התקנת צלחות הלוויין, אם נגרם, יש בו כדי לגרום לצורך בהחלפת גג הרעפים כולו בשטח של כ- 100 מ"ר! אין כל עדות מקצועית תומכת בטענה האמורה.

מנגד הוכח כי בוצעו עבודות לתיקון גגות הרעפים (סעיף 9 לכתב התביעה והנספחים הרלבנטיים). לא נסתרה הטענה (סעיפים 13-16 לכתב ההגנה) כי אין כל תלונה מצד מי מבעלי דירות, בפרט אלו שבקומת הגג, בגין ליקויים בגג הרעפים (ויוזכר, התובע מתגורר בקומת העמודים בבית). גם לא הובא כל בעל דירה התומך בטענות התובע. למעשה, הוכח כי בעלי הדירות בבית אינם תומכים בטענות התובע כפי שעולה מפרוטוקול האסיפה מיום 20.03.13.

ויוודגש, אין פסק דין זה עוסק בסוגיות הנזיקיות העולות מטענות הצדדים ובכלל האמור אין בהכרעה בהליך משום עמדה כלשהי בנוגע לחוות דעת הנתבעת או בנוגע לגורם הנזק. כל הקשור בתובענות הנזיקיות שיוגשו, אם יוגשו, יוכרע על ידי הערכאות המוסמכות.

אין מקום בנסיבות דנן להורות על השבת הכספים אשר שולמו על ידי התובע בגין חלקו בעלויות תיקון גג הרעפים.

ראשית, מדובר בחיוב מכוח פסק דין חלוט בהליך הקודם ולא ניתן לבטלו באמצעות הגשת תובענה מאוחרת. בפרט אמורים הדברים כאשר ההליך הקודם נסתיים בהסכם פשרה בין הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 426/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, ככל שבעלי הדירות אינם חפצים בהליך נזיקי, וכך הם פני הדברים בהקשר דנן, יכול התובע לנקוט בהליך עצמאי כנגד גורמי הנזק לשיטתו ולשאת בסיכונים והסיכויים הכרוכים בניהול הליך מסוג זה. אין התובע יכול לחייב את בעלי הדירות בעקיפין (ע"י דרישת החזר) לנקוט בהליך נזיקי עבורו.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה.

התובע ישלם לנתבעת בגין החזר הוצאות ניהול ההליך סך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיים דיון אחד בתובענה והוגשה בקשה מקדמית מטעם הנתבעת שנדחתה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' כסלו תשע"ד, 11 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב